P U T U S A N

Nomor 2555/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan bersidang di Belawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Bahriyal
Tempat lahir	: P.Brandan
Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun/16 Juli 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Istiqoma Gang Rukun No.100 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mocok-mocok

Terdakwa Bahriyal ditangkap pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Bahriyal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2555/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2555/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahriyal terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahriyal dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
   - 1 (satu) buah dompet;
   - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip;
   - 1 (satu) unit timbangan elektrik;

   masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

   dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Bahriyal pada hari 20 September 2022 sekra pukul 16:00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di jalan Istiqoma Gang Rukun No. 100 Kelurahan Helvetia Timur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Medan Helvetia atau setidak tidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekra pukul 15:00 wib saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik (keempatnya selaku anggota POLRI) mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki bernama BAHRIYAL sering menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di jalan Istiqoma Gang Rukun No. 100 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia kemudian sekira pukul 16.00 Wib para saksi tersebut menuju ke lokasi tersebut dan saksi ANGGIAT PASARIBU menjumpai terdakwa BAHRIYAL dan mengatakan kepada terdakwa hendak membeli sabu-sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi lainnya memantau dari tempat yang tidak begitu jauh lalu terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu dari dalam kamar terdakwa kemudian menemui saksi Anggiat Pasaribu dan hendak menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Anggiat Pasaribu dan ketika itu terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi dan dari tangan kanan terdakwa BAHRIYAL ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu serta dari tangan kiri terdakwa BAHRIYAL ditemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi serta rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kamar milik terdakwa BAHRIYAL dimana dari atas lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika tersebut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5666/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung narkotika milik BAHRIYAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Gaharu tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P.82337 terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan serbuk diduga narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamphetamina) dengan berat bersih 0,06 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Bahriyal pada hari 20 September 2022 sekra pukul 16:00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di jalan Istiqoma Gang Rukun No. 100 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia, atau setidak tidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekra pukul 15:00 wib saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik (keempatnya selaku anggota POLRI) mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki bernama BAHRIYAL sering menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di jalan Istiqoma Gang Rukun No. 100 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia kemudian sekira pukul 16.00 Wib para saksi tersebut menuju ke lokasi tersebut dan saksi ANGGIAT PASARIBU menjumpai terdakwa BAHRIYAL dan mengatakan kepada terdakwa hendak membeli sabu-sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi lainnya memantau dari tempat yang tidak begitu jauh lalu terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu dari dalam kamar terdakwa kemudian menemui saksi Anggiat Pasaribu dan hendak menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Anggiat Pasaribu dan ketika itu terdakwa langsung ditangkap oleh para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi dan dari tangan kanan terdakwa BAHRIYAL ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu serta dari tangan kiri terdakwa BAHRIYAL ditemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi serta rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kamar milik terdakwa BAHRIYAL dimana dari atas lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika tersebut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5666/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung narkotika milik BAHRIYAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

  dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Gaharu tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P.82337 terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan serbuk diduga narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamphetamina) dengan berat bersih 0,06 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indra Manik,** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini, sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi terhadap satu orang laki-laki yang bernama Bahriyal (Terdakwa);
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Istiqoma Gg Rukun No. 100 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena melakukan tindak pidana Narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti kami sita pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu, Uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik klip, 1 (satu) unit timbangan eletrik;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menguasai barang bukti yang disita saat penangkapan adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh barang bukti yang disita saat penangkapan tersebut adalah dari seorang laki-laki yang bernama Zainal;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika tersebut, maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika Jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Aman Sebayang,** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
   - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini, sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi terhadap satu orang laki-laki yang bernama Muhammad Prayoga Alias Yoga (Terdakwa);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Istiqoma Gg Rukun No. 100 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa adapun sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi sita pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu, Uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik klip, 1 (satu) unit timbangan eletrik;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menguasai barang bukti yang disita saat penangkapan adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Zainal;
- Bahwa kemudian apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika tersebut, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika Jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bahriyal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk duduk didalam rumah Terdakwa di Jalan Istiqoma Gg Rukun No. 100 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki ingin membeli Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kamar Terdakwa dan pada saat Terdakwa ingin menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada laki-laki tersebut kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan mengaku polisi;

- Bahwa kemudian beberapa orang laki-laki datang membantu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang juga mengaku polisi (para saksi) kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimana dari tangan kanan Terdakwa, para saksi melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu, dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kamar Terdakwa dimana dari lemari pakaian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Zainal yang beralamat di Jalan Istiqoma Gg Sehat;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan Uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk duduk didalam rumah Terdakwa di Jalan Istiqoma Gg Rukun No. 100 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki ingin membeli Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kamar Terdakwa dan pada saat Terdakwa ingin menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan mengaku polisi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian beberapa orang laki-laki datang membantu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang juga mengaku polisi (para saksi) kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimana dari tangan kanan Terdakwa, para saksi melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu, dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kamar Terdakwa dimana dari lemari pakaian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Zainal yang beralamat di Jalan Istiqoma Gg Sehat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5666/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung narkotika milik BAHRIYAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Gaharu tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P.82337 terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan serbuk diduga narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamphetamina) dengan berat bersih 0,06 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Bahriyal. Setelah diperiksa, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana sub unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yaitu Petugas Kepolisian Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Istiqoma Gang Rukun No.100 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia, dimana pada saat Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi ini, para saksi datang kerumah Terdakwa hendak membeli sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut kedalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada para saksi (kepolisian), kemudian para saksi menangkap Terdakwa sambil menyita barang bukti tersebut yang berada didalam kamarnya dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan Uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ini dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5666/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung narkotika milik BAHRIYAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Gaharu tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P.82337 terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip yang berisikan serbuk diduga narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamphetamina) dengan berat bersih 0,06 gram. Namun demikian pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik atas barang bukti tersebut. Dimana barang bukti yang ditemukan saat itu berupa shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram dimana Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu-sabu tersebut sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dimusnahkan dan Uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahriyal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan pergantian majelis Nomor 2555/Pid.Sus/2022/PN Mdn tertanggal 9 Januari 2023 dan dibantu oleh Emmy Siahaan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Medan dan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Zufida Hanum, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Fauzul Hamdi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)